

1502619-10.2020.8.26.0006

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: José Ricardo Santini Antonietto

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... por estar sendo processado pelo crime de tráfico de drogas, de acordo com a manifestação ministerial de fls. 58, item 1, encontrando-se inclusive preso.

O exame das provas revela que a ação penal é procedente.

Com efeito, a testemunha Paulo Caetano dos Santos Júnior, policial civil, disse que no dia do fato realizava diligências pelo local, na frente de um condomínio, de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

1ª Vara Criminal

Rua Dr. João Ribeiro nº 433, São Paulo - SP - cep 03634-010

1502619-10.2020.8.26.0006 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502619-10.2020.8.26.0006 - Termo Circunstanciado

Autor:

Justiça Pública

Denunciado e Autor do Fato:

Marcos Vinicius de Oliveira Gonçalves e outro

Juiz de Direito: Dr. JOSÉ RICARDO SANTINI ANTONIETTO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida contra MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES, qualificado nos autos, como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, pelo fato de, no dia 19/10/2020, por volta das 14h50min, na Rua Davi Banderali, altura do nº 417, Artur Alvim, nesta Capital, haver sido surpreendido por policiais trazendo consigo, para consumo próprio, um porção com 4 gramas de maconha, substância entorpecente e que causa dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de acordo com a denúncia de fls. 59/60.

Sem relatório (art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95).

Decido.

O réu não fez jus a nenhum benefício, por estar sendo processado pelo crime de tráfico de drogas, de acordo com a manifestação ministerial de fls. 58, item 1, encontrando-se inclusive preso.

O exame das provas revela que a ação penal é procedente.

Com efeito, a testemunha Paulo Caetano dos Santos Júnior, policial civil, disse

que no dia do fato realizava diligências pelo local, na frente de um condomínio, de onde o réu estava saindo, não sabendo se morava lá, acompanhado de mais dois indivíduos. Diante do nervosismo demonstrado pelos mesmos e também porque um deles estava com dois celulares na mão, podendo ser produto de roubo, resolveu abordá-los, encontrando no bolso do réu uma porção de maconha num invólucro plástico, que ele disse ser para consumo próprio, sendo com outro indivíduo localizado um cigarro de maconha. Disse não conhecer o réu antes do fato, não tendo ele oferecido nenhuma resistência.

A testemunha Fátima Aparecida Braga, policial civil, disse, na delegacia, que no dia do fato realizava diligências na região, quando avistou três indivíduos na via pública, resolvendo abordá-los, pois demonstraram certo nervosismo com sua aproximação, tendo encontrado em poder do réu uma porção de maconha no bolso de sua bermuda, a qual ele disse destinar-se ao consumo próprio (fls. 9).

O réu, em seu interrogatório na esfera policial, disse que no dia do fato foi abordado por policiais na via pública, sendo encontrada em seu poder uma porção de maconha, destinada ao consumo próprio, sendo usuário da droga (fls. 11). Em Juízo, disse ser usuário de maconha e que no dia do fato estava saindo de sua residência na companhia do amigo Anauan, quando foi abordado por policiais, que encontraram “um baseado” no bolso de sua calça, o qual se destinava ao consumo próprio.

Assim, verifica-se que a prova oral produzida é suficiente para autorizar a conclusão segura de que o réu cometeu o crime que lhe foi imputado na denúncia, na medida em que foi surpreendido por policiais na posse de uma porção de maconha, destinada ao consumo próprio, substância entorpecente e que causa dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De outra parte, a materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico, que apresentou resultado positivo para maconha e contém a necessária fundamentação (fls. 37/39).

A conduta do réu tipifica o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Resta a dosagem da pena.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do fato e a confissão do réu, aplico a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Isto posto, julgo procedente a ação penal movida contra MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES, qualificado nos autos, e CONDENO-O à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no art. 28, inciso I, da Lei 11.343/06.

Lance-se o seu nome, oportunamente, no rol dos culpados. Audiência de advertência após o trânsito em julgado.

P. I. C.

São Paulo, 14 de setembro de 2022.

CE R T I D ã O

Certifico e dou fé que, nesta data, fiz publicar em cartório a r. sentença supra. São Paulo, data supra. Eu, _____ (_____), escrevente, subscrevi.